المادّة 11 : تقوم الإدارة المركزية للمناجم بعمليات المزايدة للمؤشرات و/ أو للمكامن خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في قانون المناجم المذكور أعلاه.

وتنصب لهذا الغرض لجنة خاصة كمكتب للمزايدة، لكي تشرف علنا، بدلا من مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، على استلام الأظرفة وفتحها وانتقاء المزايدين، وإعداد محاضر المزايدة والتوقيع عليها.

يحدد الوزير المكلف بالمناجم تشكيلة هذه اللجنة.

يوقع رئيس هذه اللجنة النسخ الأصلية من المحاضر التي تسلم للراسي عليهم المزاد.

المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002.

علي بن فليس

مرسوم تنفيذي رقم 02–468

مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002

يحدد كيفيات اعتماد الخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية وتسجيلهم وشروط ذلك

إن رئيس الحكومة،

- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ غي 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

يرسم ما يأتي :

الفصل الأول

أحكام عامة

المادّة الأولى : عملا بأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المواد 45 و86 و87 منه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات طلب اعتماد الخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية وشروط تسجيلهم في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية.

المادّة 2 : يعتبر خبيرا في الدراسات الجيولوجية والمنجمية كل شخص طبيعي يثبت التأهيل والتجربة المهنية اللازمة والكافية وتكون له الشهادة الجامعية المطلوبة، المعترف بها من الدولة بدرجة مهندس دولة على الأقل أو ما يعادلها، في أحد الاختصاصات الآتية :

- الجيولوجيا والجيوتقنية المنجمية،
- الهندسة المنجمية،
- تقنيات معالجة خامات المعادن ومعالجة المعادن،
- الطبوغرافيا ومسح الأراضي والجيوديزيا.

المادّة 3 : يسجل، بطلب منهم في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية، المعد لهذا الغرض على مستوى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بحقوقهم المدنية والذين يلتزمون بأداء مهنتهم في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها وكذا احترام أخلاقيات المهنة والذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :

- تتوفر فيهم المعايير المحددة في المادة 2 أعلاه،
- مارسوا الاختصاص موضوع الطلب لمدة تفوق عشر (10) سنوات، منها خمس (5)سنوات على الأقل في الوحدات الميدانية،
- أنجزوا دراسات منجمية أو شاركوا في إنجازها، أو مارسوا نشاطات المراقبة و/أو الموافقة على هذه الدراسات.

التسجيل في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية يعادل الاعتماد.

المادّة 4 : لا يمكن أيا كان أن يتصف بصفة الخبير المعتمد في الدراسات الجيولوجية والمنجمية أو ممارسة هذه المهنة بهذه الصفة إذا لم يكن مسجلا في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية.

الفصل الثاني

الطلب والتسجيل

المادّة 5 : يودع طلب التسجيل بصفة خبير في الدراسات الجيولوجية والمنجمية في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية في نسختين (2) لدى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، مقابل تسليم وصل إشعار بالاستلام وفق النموذج المبين في الملحق الأول.

ويرفق الطلب بما يأتي :
- صورتان (2) شمسيتان،
- مستخرج من عقد الميلاد،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية،
- صورة مطابقة للأصل من إجازات وشهادات صاحب الطلب،
- وثيقة قانونية تثبت العنوان المهني لصاحب الطلب،
- الرسائل والشهادات الصادرة عن الهيئات أو الأجهزة أو المؤسسات المقدرة لنوعية الخدمات التي قدمها إليها صاحب الطلب،
- وصف الأشغال التي أنجزها صاحب الطلب ذات العلاقة بميدان الخبرة و/ أو الدراسات في قطاع المناجم،
- التزام شرفي مكتوب باحترام الأخلاقيات المتصلة بممارسة المهنة.

المادّة 6 : تقوم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، بعد دراسة الملف بما يأتي :
- إما بتسجيل الخبير في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية وتعد الوثيقة المتضمنة الاعتماد وفق النموذجة المبين في الملحق الثاني وتسلمها لصاحب الطلب في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب،
- وإما برفض طلب الطعن وترسل مراسلة إلى صاحب الطلب لتبلغه بالرفض إذا كان هذا الأخير لا تتوفر فيه شروط الاعتماد المحددة أعلاه.

المادّة 7 : يمكن صاحب الطلب الذي رفض طلبه، أن يقدم طعنا في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تبليغه بالمراسلة المتضمنة الرفض، لدى اللجنة المكلفة بدراسة الطعون، تحدد تشكيلة هذه اللجنة وسيرها بمقرر من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
تقوم اللجنة المذكورة، بعد إرسال قراراتها المتعلقة بلطلبات الطعون إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، بما يأتي :
- إمّا تسجيل الخبير في السجّل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية وتعدّ الوثيقة المتضمنة الاعتماد وفق النموذج المبيّن في الملحق الثاني، وتسلمها لصالحب الطلب في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.
- وإمّا برفض طلب الطعن وترسل مراسلة إلى صاحب الطلب توضح أسبابه، إذا اتضح أن طلبه غير مبرّر. إن هذا الرفض المبلّغ غير قابل للطعن مرة ثانية.

الفصل الثالث

السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية

المادّة 8 : يحتوي السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية على المعلومات الآتية :
- الاسم واللّقب،
- العنوان المهني،
- الاختصاص

- تاريخ التسجيل،
- قائمة الأشغال المنجزة،
- تاريخ التجديد،
- التعليق و/ أو الشطب المحتملين المذكورين في المواد أدناه.

المادّة 9 : مدة صلاحية التسجيل في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية عشر (10) سنوات، ويمكن تجديدها بنفس المدة بطلب مسبق يودعه الطرف المعني لدى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، ويرفقه بالوثائق المحيّنة المذكورة في االمادّة 5 أعلاه.

الفصل الرابع

حقوق الخبراء المعتمدين وواجباتهم والتعليق والشطب من السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية

المادّة 10 : يخوّل التسجيل في السجّل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية الحق للخبير في إنجاز كل أشغال الدراسات لحساب الغير من أجل تكوين ملفات طلبات السندات المنجمية ورخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل.

المادّة 11 : يلتزم الخبير المعتمد بممارسة مهنته في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما تلك المتعلقة بالنشاطات المنجمية.

المادّة 12 : تتعارض ممارسة مهنة خبير معتمد في الدراسات الجيولوجية والمنجمية للحساب الشخصي مع كل وظيفة عمومية غير انتخابية في المصالح التابعة للدولة أو الجماعات المحلية.

المادّة 13 : يجب على الخبير المعتمد تبليغ الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بقائمة أشغال الدراسات المنجزة وبقائمة الزبائن الذين أنجزت هذه الدراسات لحسابهم.

ويجب تسليم هذه القوائم في نهاية الثلاثي الأول الموالي للسنة المالية المنصرمة.

المادّة 14 : يمكن تعليق اعتماد الخبير في الدراسات الجيولوجية والمنجمية عندما :

- تكون أكثر من 10% من الأشغال المنجزة في السنة غير مطابقة للتشريع والتنظيم المتعلقين بقواعد الفن المنجمي، وتؤدي إلى رفض ملفات طلبات السندات المنجمية أو رخص الاستغلال،
- تودع شكاوى ضده من طرف المتعاملين وتثبت أنه :

• لم يحترم آجال تسليم الدراسات وتسبب ذلك في تعطيلات ضارة في تقديم ملفات طلبات السندات المنجمية أو رخص الاستغلال وترتب عليها عدم قبول الملفات المذكورة.

• وجود رفض معلن من الخبير لتصحيح النقائص التي تسجلها الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في الملفات، ووجود محاولة التحصيل على أتعاب إضافية لتكميل الملفات المذكورة وتصحيحها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وقواعد الفن المنجمي، إلا في حالة ما إذا لم تنسب إليه النقائص المذكورة،

- لم تقدم القوائم المطلوبة سنويا والمذكورة في المادة 13 أعلاه، في الآجال المحددة.

لا يرخص للخبير المعتمد، خلال فترة التعليق، إلا القيام بأشغال التصحيح واستكمال الخدمات المنصوص عليها في إعداد ملف وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وقواعد الفن المنجمي.

المادّة 15 : يشطب الخبير المعتمد من السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية عندما :

- تكون الوثائق المقدمة للتسجيل بالسجل المذكور غير صحيحة ومزورة،
- تكرر الأخطاء المهنية المتسببة في التعليقات،
- تنجز أشغال الدراسات غير التي ذكرت في الفقرة الأخيرة من المادّة 14 أعلاه، خلال فترة التعليق،
- يمضي وثائق متعلقة بأشغال منجزة بموقع لم يتابعها و/ أو لم ينجز دراستها.

الفصل الخامس

أحكام انتقالية وختامية

المادّة 16 : ريثما يتم إنشاء الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، تودع ملفات طلب تسجيل الخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية طبقا للمواد المذكورة أعلاه، لدى الإدارة المركزية المكلفة بالمناجم، التي تشرع في تسجيلها في سجل مرقم ومؤشر عليه معد لهذا الغرض.

تنشأ لجنة خاصة لدراسة الملفات التّي التي تقدمها الإدارة المركزية المكلفة بالمناجم وتفصل، طبقا لأحكام هذا المرسوم، في منح الاعتماد للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية. تحدّد تشكيلة هذه اللجنة وسيرها بمقرر من الوزير المكلف بالمناجم.

تقدم اللجنة الخاصة قراراتها للإدارة المركزية المكلفة بالمناجم في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، التي يتعيّن عليها :

- إمّا تسليم صاحب الطلب شهادة تتضمّن اعتماد الخبير في الدراسات الجيولوجية والمنجمية،
- وإمّا إبلاغ صاحب الطلب كتابيا بالرفض موضحة أسبابه.

تبقى الشهادة الممنوحة صالحة إلى غاية إنشاء الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، التي تقوم بتثبيت اعتماد الخبير في الدراسات الجيولوجية والمنجمية بالتسجيل في السجل الوطني للخبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية كما هو منصوص عليه في المادتين 8 و9 المذكورتين أعلاه، وتمنحه الوثيقة المتضمنة الاعتماد كما هو منصوص عليه في المادة 6 أعلاه.

المادّة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002.

علي بن فليس

الملحق الأوّل

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية

AGENCE NATIONALE DE LA GÉOLOGIE ET DU CONTRÔLE MINIER

وصل إشعار باستلام ملف طلب اعتماد بصفة خبير في الدراسات الجيولوجية والمنجمية

RECEPISSE D'ACCUSE DE RECEPTION DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGREMENT EN QUALITE D'EXPERT EN ETUDES GEOLOGIQUES ET MINIERES

الطلب : DEMANDEUR :

الاسم واللقب : ..... Nom et Prénom :

الجنسية : ..... Nationalité :

عنوان الإقامة المهنية : ..... Adresse Professionnelle :

الهاتف : .....الفاكس :.....البريد الإلكتروني : ..... Tel : ..... Fax : ..... E.Mail :

تسجيل الطلب **ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE**

رقم التسجيل :..... N° d'enregistrement :

تاريخ التسجيل : ..... Date d'enregistrement :

الساعة :..... Heure :

حرر بـ : ..... يوم : ..... Fait à ....., le.....

اسم وصفة وختم المسؤول المستلم للطلب
Nom, qualité et cachet du responsable ayant réceptionné la demande

اسم وإمضاء صاحب الطلب
Nom et Signature du demandeur

الملحق الثاني

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية

رقم ـــــــــــ / ووج م م/ خ ب ي

صورة شمسية

-oo- شهادة اعتماد -oo-

- بمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيّما المادتان 86 و87 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-468 المؤرخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد الكيفيات والشروط المتعلقة باعتماد خبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية وتسجيلهم،
- وبمقتضى القرار رقم..... المؤرخ في..... والمتضمن إنشاء اللجنة المكلفة باعتماد خبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية،

وبعد الاطلاع على مداولات اللجنة المكلفة باعتماد خبراء في الدراسات الجيولوجية والمنجمية بموجب محضر اجتماع بتاريخ.....

المدعوة (ة).....، المولود(ة)..... في..... ولاية.....

العنوان المهني :.....

تم اعتماده (ها) من طرف الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بصفته (ها) خبيرا في الدراسات الجيولوجية والمنجمية.

هذه الشهادة صالحة من ..... إلى غاية .....

سلمت له (لها) هذه الشهادة لممارسة نشاط خبير في الدراسات الجيولوجية والمنجمية.

حرّر بالجزائر في .....

الإمضاء

ملاحظة : الممارسة بصفة خاصة لمهنة خبير معتمد في الدراسات الجيولوجية والمنجمية تتعارض مع كل وظيفة عمومية غير الانتخابية في المصالح التابعة للدولة أو الجماعات المحلية.